

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ต่อมา กรรมการสภาของสภาการพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ฟ้องคดีจึงได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวและได้ส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเองไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับพื้นฐานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในการรับรองดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกสภาการพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะให้การรับรองเป็นระยะเวลาครั้งละ ๑ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี แต่มีเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบตามเกณฑ์ คือ ๕๐ เล่ม ต่อนักศึกษา ๑ คน และต้องเสนอรายงานการประเมินตนเองเพื่อการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นั้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นสถาบันใหม่ ต้องศึกษาในสถาบันการศึกษา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การรับรองครบทั้งสี่ปีการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิสมัครสอบความรู้ได้ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเองเพื่อการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติยังไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสถาบันการศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์โดยเร็วก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น และควรรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีว่า ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขของผู้ฟ้องคดีล่วงเลยเวลาจนเริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๑ แล้ว ซึ่งตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๑ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งผลการปรับปรุงสถาบันการศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาไม่มีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งเอกสารแก้ไขและเพิ่มเติมเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ในปี ที่ ๒ ถึงปีที่ ๔ ของการเปิดดำเนินการ พร้อมส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๒



และค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันการศึกษา ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณามีมติไม่รับรองคณะพยาบาลศาสตร์ของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ จึงไม่สามารถดำเนินการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ พร้อมทั้งได้คืนเงินค่าธรรมเนียม การรับรองสถาบันการศึกษา และรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองปริญญาบัตรนักศึกษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้สมัครขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา รวมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้ฟ้องคดีได้รับการรับรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา ๒๕๔๙ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ด้านอาจารย์ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ กำหนดว่า สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการจะให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับนี้ และข้อ ๒๒ กำหนดว่า สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนและสัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอน ดังนี้ ๒๒.๑ อัตราส่วนของอาจารย์พยาบาลประจำเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน ๑ ต่อ ๖ ๒๒.๒ อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลหรือพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาในการสอน แต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติไม่เกิน ๑ ต่อ ๘ ๒๒.๓ สัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอน ๒๒.๓.๑ ระดับปริญญาเอกร้อยละ ๓๕ หรือมากกว่าของจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ ๒๒.๓.๒ ระดับปริญญาโท ร้อยละ ๖๐ หรือมากกว่าของจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ ๒๒.๓.๓ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๕ หรือน้อยกว่าของจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ โดยได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แนะนำได้ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ยังคงพบว่า สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องด้านอาจารย์ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เช่นเดิม และมีข้อบกพร่องอื่นเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๐ อีกด้วย สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสภาการพยาบาล



เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีความพร้อมและมาตรฐานเพียงพอที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาพยาบาลได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองสถาบันการศึกษา ใหม่ ในปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๔ ของปีที่เปิดดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถดำเนินการพิจารณารับรองสถาบันของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ แล้ว สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการรับรองทุกปีอย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ไปตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการรับรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองปริญญาบัตรนักศึกษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้สมัครขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๔-๙๐๕/๒๕๖๒)

๒. สังคมและวัฒนธรรม

กรณีที่บุคคลประสงค์จะปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารภายในเขตของโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีฯ ก่อน แล้วจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารได้ หากปรากฏว่าได้มีการปลูกสร้างอาคารในเขตของโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

^{๑๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

อธิบดีฯ ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและควบคุมโบราณสถาน ย่อมมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในกำหนดเวลาได้ตามมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากว่ามาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บัญญัติให้การก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถานจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีฯ และให้อธิบดีฯ มีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ก็เพื่อมิให้โบราณสถานอันทรงคุณค่าจะต้องถูกทำให้เสื่อมซึ่งคุณค่าหรือถูกทำลายจากทัศนียภาพโดยรอบซึ่งการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์ คัมภีร์ และดูแลรักษาซึ่งโบราณสถาน ประกอบกับอาคารที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ห่างจากโบราณสถานเพียง ๑๓๐ เมตร การที่อธิบดีฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารออกจากเขตโบราณสถานนั้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารบ้านพัก เพื่อประกอบกิจการให้บริการบ้านพัก ต่อมา นายอำเภอศรีสะเกษได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ได้แจ้งให้อำเภอศรีสะเกษตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างรีสอร์ตและโฮมสเตย์ จำนวน ๓ แห่ง (รวมถึงของผู้ฟ้องคดี) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ได้มีหนังสือรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทราบว่า รีสอร์ตและโฮมสเตย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ ซึ่งกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า บ้านพักของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในเขตที่ดินของโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย และปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตของโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ จึงได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนแห่งของอาคารออกจากเขตของโบราณสถานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี



ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตโบราณสถานโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากเขตโบราณสถานนั้น จึงชอบด้วยกฎหมาย และให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ออกประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน โดยกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถูกต้องตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ อีกทั้ง การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวนั้น ไม่ปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้น ได้ใช้สิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงย่อมมีอำนาจดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวได้ โดยที่ที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครอง นั้น เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตที่ดินโบราณสถาน และถึงแม้ว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีจะครอบครองต่อเนื่องมาจาก

^{๑๙} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอำนาจกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ยกคำร้องของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีดำเนินการขึ้นทะเบียนได้



บุคคลผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และก่อนประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย นั้น เห็นว่า แม้การประกาศกำหนดเขตโบราณสถานดังกล่าวจะเป็นการประกาศภายหลังจากที่ได้มีการแจ้งการครอบที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติห้ามมิให้มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในที่ดินที่มีการครอบครองก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวก็มิได้เป็นการโต้แย้งสิทธิครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ยังเป็นของผู้ฟ้องคดีเช่นเดิม เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายจะถูกลดรอนสิทธิบางประการในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บัญญัติไว้เท่านั้น การขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวก็เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา ควบคุม บำรุง และซ่อมแซมโบราณสถานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนสิทธิบางประการของผู้ฟ้องคดีในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักในเขตโบราณสถาน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างอาคารบ้านพักที่พิพาทโดยไม่ได้มีการขออนุญาตปลูกสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ การปลูกสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ก่อสร้างฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๗ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี

ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง



อาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่การยื่นอนุญาตดังกล่าวนี้เป็นการยื่นคำขออนุญาตภายหลังจากที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีษะนาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอันเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารพิพาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง นายกเทศมนตรีเมืองศรีษะนาลัยเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในกรณีดังกล่าวนี้ มิใช่การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายในเขตที่ดินของโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แต่เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ในขณะที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีเจตนารมณ์สำคัญในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทำลายหรือทำให้เสื่อมซึ่งคุณค่าทางศิลป ประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจรับผิดชอบในการอนุรักษ์โบราณสถาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น การใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองศรีษะนาลัยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นการใช้อำนาจคนละส่วนและแตกต่างจากการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตที่ดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งโบราณสถานถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสะท้อนถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของชนชาตินั้น การที่มาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ก็เพื่อมิให้โบราณสถานอันทรงคุณค่าจะต้องถูกทำให้เสื่อมซึ่งคุณค่าหรือถูกทำลายจากทัศนียภาพโดยรอบซึ่งการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และดูแลรักษาซึ่งโบราณสถาน ประกอบกับอาคารที่พิพาท

^{๒๒} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

ของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ห่างจากโบราณสถานเพียง ๑๓๐ เมตร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารออกจากเขตโบราณสถานนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๖๘/๒๕๖๒ และที่ อ.๖๙๒/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทบัญญัติมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือเป็นหลักการที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ และสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ช. ขอตรวจสอบพยานเอกสารและคัดสำเนาเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับถ้อยคำพยานบุคคลที่ให้การเป็นพยานต่อผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอในขณะที่เรื่องที่กล่าวหาอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับถ้อยคำพยานที่ได้จากการไต่สวนย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ ป.ป.ช. อีกทั้ง ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยต่อพยานบุคคลผู้ให้ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานได้ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน การที่ ป.ป.ช. ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่าเป็นเอกสารที่หากเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๗ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) ได้ร่วมกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสานและการเพาะชำ/ปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อลดผลกระทบภาวะวิกฤติโลกร้อน วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอตรวจสอบพยานเอกสารและขอคัดสำเนาเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำของผู้ฟ้องคดี คือ รายละเอียดในเรื่องของวัน เวลา สถานที่ จำนวนเงินที่พยานบุคคลให้การไว้เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือไม่อนุญาตให้ตรวจและคัดสำเนาเอกสารตามที่ขอ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าข้อมูล que ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยนั้นเป็นเอกสารที่หากเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตรวจและคัดสำเนาเอกสารตามคำขอ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๕๖^๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือเป็นหลักการที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ และสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้องกับความเป็นจริง โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน คดีนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า พยานเอกสารและถ้อยคำเกี่ยวกับพยานบุคคลเป็นพยานหลักฐานที่คณะกรรมการไต่สวนได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานจากพยานบุคคลเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีว่ามีมูลความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่ อีกทั้งถ้อยคำของพยานบุคคลทั้งสองรายที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ เป็นพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องที่ไต่สวน การเปิดเผยถ้อยคำพยานหรือเอกสารดังกล่าว อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและการประกอบอาชีพจากการให้ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานดังกล่าวได้ แม้คณะกรรมการจะได้แจ้งชื่อพยานบุคคลในการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบก็ตาม แต่ก็ไม่ได้แจ้งถ้อยคำที่พยานให้ไว้แก่คณะกรรมการไต่สวน ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ทราบว่าพยานดังกล่าวให้ถ้อยคำอย่างไร ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้เปิดเผย จึงเข้าลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และในการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งรายละเอียดพฤติการณ์การกระทำ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบพอที่ผู้ฟ้องคดีจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้แล้ว และหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับถ้อยคำพยานที่ได้จากการไต่สวน ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการร้องขอข้อมูลผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอในขณะที่เรื่องที่กล่าวหาอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวย่อมอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยต่อพยานบุคคลผู้ให้ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานได้ ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ข้อมูลข่าวสารตามผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผยจึงถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเปิดเผยได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นเอกสารที่หากเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด



ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔)^๒ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๗๕/๒๕๖๓)

สรุปคำตอบเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่การเปิดเผยจะทำให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทดสอบของหน่วยงานของรัฐ และไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สรุปคำตอบจึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยได้ ส่วนธงคำตอบเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจทานกระดาษคำตอบของผู้เข้าทดสอบเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่เป็นการทั่วไป เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการอธิบาย มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ธงคำตอบจึงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องเปิดเผย ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐตกลงให้ผู้ไม่ผ่านการทดสอบตรวจดูธงคำตอบได้ แต่มิให้คัดสำเนา จึงไม่ใช่กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธงคำตอบตามคำขอของผู้ไม่ผ่านการทดสอบแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทดสอบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๔) ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แต่ไม่ผ่านการทดสอบ จึงมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวนเพื่อขอตรวจและคัดถ่ายสำเนาพร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ ๑. สรุปคำตอบของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏรายละเอียดคะแนนทุกวิชา ๒. ธงคำตอบของทุกวิชา ต่อมา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน

^๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ฯลฯ

ฯลฯ



ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่สามารถส่งสำเนากระดาษคำตอบให้ผู้ฟ้องคดีได้ แต่ผู้ฟ้องคดีสามารถติดต่อขอตรวจดูกระดาษคำตอบดังกล่าวได้ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ว่าด้วยการขอดู คัดสำเนาสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบการทดสอบของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยังหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันดังกล่าว แต่ไม่เข้าตรวจดูสมุดคำตอบและธงคำตอบ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งข้างต้นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีคำวินิจฉัยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ สมุดคำตอบของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏรายละเอียดคะแนนทุกวิชา พร้อมให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ ธงคำตอบของทุกวิชา นั้น ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คะแนนและธงคำตอบทุกข้อ เพื่อให้ผู้มีสิทธิในการทดสอบทราบโดยทั่วกัน และอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีคัดถ่ายสำเนาหลักเกณฑ์การให้คะแนนและธงคำตอบทุกข้อ ทุกวิชา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สมุดคำตอบที่ปรากฏรายละเอียดการให้คะแนนทุกวิชาและทุกเล่มเฉพาะของผู้ฟ้องคดีเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้ไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่อย่างไรก็ตาม จะทำให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทดสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมุดคำตอบที่ปรากฏรายละเอียดการให้คะแนนทุกวิชาและทุกเล่มเฉพาะของผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนธงคำตอบนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจทานกระดาษคำตอบของผู้เข้าทดสอบเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่เป็นการทั่วไป เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการอธิบาย มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจดูธงคำตอบได้ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ โดยไม่ให้คัดลอกหรือสำเนาธงคำตอบ จึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีตรวจดูธงคำตอบได้ แต่มิให้คัดสำเนา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยังหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เข้าไป



ตรวจดูตรงคำตอบ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ไม่ใช่กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตรงคำตอบตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมุดคำตอบที่ปรากฏรายละเอียดการให้คะแนนทุกวิชาและทุกเล่มพร้อมให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตรงคำตอบให้ยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๕/๒๕๖๒)

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

เวชระเบียนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ จัดทำขึ้นและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของโรงพยาบาล นอกจากจะเป็นเอกสารเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ป่วยในเรื่องเกี่ยวกับประวัติสุขภาพและรายงานทางการแพทย์ ข้อความที่บันทึกลงในเวชระเบียนของผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งวิธีการรักษาและปฏิกิริยาของร่างกายของผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการในลักษณะของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วย ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการ โดยมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ รับรองและคุ้มครองสิทธิประชาชนให้ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อที่จะได้ปกป้องรักษาประโยชน์ของตนเองได้ การปฏิบัติต่อสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นสำคัญ การที่โรงพยาบาลปล่อยปละละเลยให้เวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ป่วยพ้นไปจากการครอบครอง และไม่ติดตามทวงคืนเวชระเบียนดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร ทั้งที่มีหลักฐานปรากฏแก่โรงพยาบาลให้เชื่อได้ว่าเวชระเบียนข้างต้นอยู่ในความครอบครองของผู้ใด จึงถือเป็นการไม่ให้ความสำคัญต่อเวชระเบียนของผู้ป่วยดังที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่อาจได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อโรงพยาบาลไม่สามารถเปิดเผยเวชระเบียนตามคำร้องขอของผู้ป่วยได้ด้วยเหตุที่เวชระเบียนดังกล่าว



สูญหายไปจากการครอบครอง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ป่วยตามมาตรา ๕๖๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรค S.L.E. หรือโรคภูมิแพ้ ที่โรงพยาบาล ศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย ม. (ผู้ถูกฟ้องคดี) และได้รับการรักษาต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีมีอาการชักหมดสติ ญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาล ศ. และได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด หลังจากการผ่าตัดแล้วขาทั้งสองข้างของผู้ฟ้องคดีเป็นอัมพาตไม่มีความรู้สึก ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามสาเหตุของอาการแต่ไม่ได้รับคำตอบ ผู้ฟ้องคดีจึงขอทราบชื่อของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเพื่อสอบถามสาเหตุของความพิการแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาล ศ. เพื่อขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศสิทธิของผู้ป่วยของแพทยสภา และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ให้ส่งต้นฉบับหรือสำเนาเวชระเบียนประวัติการรักษาผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่าความพิการของผู้ฟ้องคดีเกิดจากสาเหตุใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าเอกสารสำคัญที่ผู้ฟ้องคดีต้องการนั้นสูญหายไม่สามารถจัดส่งให้ผู้ฟ้องคดีได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เป็นการจงใจละเมิดต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ป่วยลักษณะเป็นการปกปิดซ่อนเร้นเวชระเบียนของผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวอ้างว่าสูญหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบเวชระเบียนทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โรงพยาบาล ศ. เป็นสถานพยาบาลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน โดยเฉพาะในการดูแลรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยและไปขอรับบริการการรักษาจะต้องมีการจัดทำบัตรผู้ป่วยหรือแฟ้มประวัติการรักษาประจำตัวผู้ป่วย เรียกว่า เวชระเบียน โดยมีการบันทึกเกี่ยวกับประวัติอาการป่วย การรักษา ชื่อ อายุ เพศของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค และการเปลี่ยนแปลงของโรค การรักษาพยาบาลและบันทึกสรุปเมื่อสิ้นสุดการรักษา คำสั่งการรักษา รวมทั้งชื่อผู้ให้การรักษา เป็นต้น ซึ่งเวชระเบียนผู้ป่วยดังกล่าวนอกจากจะเป็นเอกสารที่โรงพยาบาล ศ. จัดทำขึ้นและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของโรงพยาบาล ศ. เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อที่แพทย์จะได้รู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยต่อไปได้อย่างถูกต้องหรืออาจนำข้อมูลในเวชระเบียนไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยแล้ว เวชระเบียนผู้ป่วยยังเป็นเอกสาร



ที่บันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ป่วยนั้น ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติสุขภาพและรายงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับตัวผู้ป่วย ข้อความที่บันทึกลงในเวชระเบียนของผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งวิธีการรักษาและปฏิกิริยาของร่างกายของผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการในลักษณะของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยตามนัย มาตรา ๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามมาตรา ๕๘^๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเวลานั้น เพื่อให้บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการ โดยมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ รับรองและคุ้มครองสิทธิประชาชนให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อที่จะได้ปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้ การปฏิบัติต่อสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โรงพยาบาล ศ. เห็นว่าเวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ หมายเลข AN. ๔๒-xx xx xx สูญหายไปตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อันเป็นวันสุดท้ายที่มารดาของผู้ฟ้องคดีเยี่ยมไปแล้วโรงพยาบาล ศ. อ้างว่ามีได้นำส่งคืน ส่วนเวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๒ หมายเลข AN. ๔๓-xx xx xx โรงพยาบาล ศ. เห็นว่าสูญหายไปตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่นายแพทย์ ช. ยืมไปใช้ศึกษาวิจัย การที่โรงพยาบาล ศ. ไม่ติดตามทวงคืนภายในเวลาอันสมควรทั้งที่มีหลักฐานปรากฏแก่โรงพยาบาลให้เชื่อได้ว่าเวชระเบียนดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของผู้ใด จึงถือเป็นการไม่ให้ความสำคัญต่อเวชระเบียนของผู้ป่วยดังที่ควรจะเป็น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ และฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อร้องขอให้โรงพยาบาล ศ. ส่งต้นฉบับหรือสำเนาของเวชระเบียนผู้ป่วยในทั้งสองครั้งของผู้ฟ้องคดี

^๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษาฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



เพื่อนำไปตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น แต่โรงพยาบาล ศ. กลับมิได้ตรวจสอบถึงความมีอยู่ของเอกสารดังกล่าว จนกระทั่งเมื่อผู้ฟ้องคดีร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำสภาผู้แทนราษฎร และร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศ. จึงชี้แจงว่าเวชระเบียนดังกล่าวสูญหาย ซึ่งจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓^๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เชื่อได้ว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วยในหมายเลข AN. ๔๒-xx xx xx และหมายเลข AN. ๔๓-xx xx xx ในความครอบครองของโรงพยาบาล ศ. ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยโรงพยาบาล ศ. ปลอมปละละเลยให้เวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับพ้นไปจากการครอบครอง ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา ๒๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อคดีนี้โรงพยาบาล ศ. ซึ่งเป็นผู้ครอบครองและมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลเวชระเบียน

^๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นำมาตรา ๙ ววรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่แท้จริง ให้มีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลได้ถึงแก่กรรมแล้วได้

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม



ของผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถเปิดเผยเวชระเบียนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีได้ ด้วยเหตุที่เวชระเบียนดังกล่าวสูญหายไปจากการครอบครอง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวของโรงพยาบาล ศ. ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความลำบากในการติดตามเรื่องเป็นเวลาหลายปี และยังต้องไปจ้างทนายความร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพียงเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุที่ตนพิการก็ไม่อาจกระทำได้อีกต่อไป เนื่องจากโรงพยาบาล ศ. ได้ทำเวชระเบียนของผู้ฟ้องคดีสูญหายไปจากการครอบครองด้วยแล้ว จึงควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๗/๒๕๖๒)

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๘๙-๑๓๙๒

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๐๗-๑๔๐๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๑๐๐๓-๑๐๐๖

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๐๒-๑๔๐๔

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๐๔-๑๔๐๖

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ดูเล่มที่ ๕ หน้า ภาค ๒ หน้า ๑๔๙๑-๑๔๙๕

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๙๕-๑๔๙๘

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคืนเงินสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อไว้ว่า ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ดังนั้น กรณีซื้อด้วยเงินสด จะต้องพิจารณาอายุของผู้ซื้อในวันที่สัญญาซื้อขายเกิดขึ้น ส่วนกรณีเช่าซื้อซึ่งเป็นนิติกรรมที่กฎหมายกำหนดแบบไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือ หากมิได้ทำเป็นหนังสือตกเป็นโมฆะตาม มาตรา ๑๕๒ ประกอบกับมาตรา ๕๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การพิจารณา อายุของผู้ซื้อกรณีเช่าซื้อจึงต้องพิจารณาในวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ผู้ที่จะมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้สั่งจองรถยนต์เมื่อวันที่



๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และได้รับมอบรถยนต์ที่ส่งจองไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวกับบริษัท อ. จำกัด ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุเกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ซื้อที่มีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ส่งจองรถยนต์ ด้วยวิธีการเช่าซื้อ ตามใบส่งจองรถยนต์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยในขณะที่จองผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๙ เดือน และเป็นการซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้วางมัดจำไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นมีอายุ ๒๑ ปี ๑ เดือน ได้รับมอบรถยนต์ที่ส่งจองไว้ตามใบมอบรถยนต์ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวกับบริษัท อ. จำกัด ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวมาครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมอบรถยนต์แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ตามใบรับคำขอใช้สิทธิฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้รับคืนเงินตามโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อติดตามผลการคืนเงิน และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการจองซื้อรถยนต์คันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๙ เดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด จึงไม่ได้รับสิทธิคืนเงินสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการคืนเงินสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคืนเงินสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อว่า ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และตามคำแนะนำของกระทรวงการคลังสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิตามโครงการฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเกี่ยวกับการยื่นหลักฐานการซื้อขายที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ เป็น ๒ กรณี คือ กรณีซื้อด้วยเงินสด และกรณีเช่าซื้อ ดังนั้น การพิจารณาอายุของผู้ซื้อว่ามีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือไม่ กรณีซื้อด้วยเงินสด จะต้องพิจารณาในวันที่สัญญาซื้อขายเกิดขึ้น ส่วนกรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อเป็นนิติกรรม

